

1502456-70.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... de cocaína, e consequente prática do tráfico.

Os policiais militares ouvidos em juízo, conforme se verá, tampouco souberam informar quem seria o verdadeiro traficante que agia naquele ponto, naquela data. Segundo os policiais militares Gabriel e Braidotti, ambos realizavam patrulhamento de rotina pelo local, onde é intensa a prática do tráfico, quando avistaram ambos os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502456-70.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502456-70.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2205458/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8766383 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 5038/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2205458 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Roseno de Lima e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Felipe Roseno de Lima, e Maycon Rodrigo Simeone, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 34/35.

Não houve prisão em flagrante.

Oferecida a denúncia, o acusado Maycon foi notificado por edital, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 72), enquanto que o réu Felipe foi pessoalmente notificado (fls. 104). Ambos apresentaram suas respectivas defesas preliminares, por meio da Defensoria Pública (fls. 92/93 e 108/109).

A denúncia foi recebida no dia 28 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 114/119.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogados os réus.

Em alegações orais, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa aos réus Felipe Roseno de Lima, e Maycon Rodrigo Simeone, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 17 de agosto de 2020, por volta de 03 horas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela rua 14 com a Avenida 58, bairro Vila Olinda, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram ambos os réus escondendo algo em meio a um monte de folhas que estava no chão. Desconfiados da conduta dos réus, os policiais aproximaram-se, e efetuaram a abordagem de ambos, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles. Já no local onde os réus foram vistos mexendo, os policiais localizaram 28 microtubos contendo cocaína, e a quantia de dez reais.

Inquiridos a respeito da drogas, ambos disseram ser apenas usuários, e acusaram-se mutuamente pelo comércio de entorpecentes, e pela propriedade das porções de cocaína apreendidas.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 05/06, que atesta a apreensão das 28 porções de cocaína, bem como da quantia de dez reais. O laudo de fls. 14/15, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, a prova da autoria se mostra por demais frágil.

Em juízo, o réu Felipe optou por permanecer em silêncio. Na fase policial, contudo, alegou que se encontrava no local adquirindo uma porção de cocaína para Maycon, momento em que ambos foram abordados pelos policiais. Ao perceber a aproximação da polícia, segundo Felipe, Maycon teria jogado a droga apreendida no interior da escola que há nas proximidades.

Já o réu Maycon, interrogado em juízo, apresentou versão oposta à de Felipe. Maycon alegou que na época era usuário de drogas, e que foi até o local em questão, onde há um ponto de tráfico, e que adquiriu uma porção de cocaína, que consumiu juntamente com Felipe antes da chegada dos policiais. Alegou que costumava comprar drogas naquele ponto, e que atualmente abandonou o vício.

Ou seja, os réus apresentam versões opostas, e cada um imputa ao outro a responsabilidade pela posse das porções de cocaína, e consequente prática do tráfico.

Os policiais militares ouvidos em juízo, conforme se verá, tampouco souberam informar quem seria o verdadeiro traficante que agia naquele ponto, naquela data. Segundo os policiais militares Gabriel e Braidotti, ambos realizavam patrulhamento de rotina pelo local, onde é intensa a prática do tráfico, quando avistaram ambos os réus agachados ao lado do alambrado de uma escola, mexendo em um monte de folhas. Ao verem a viatura, ambos os réus se levantaram, e tentaram se afastar cada um para um lado. Diante disso, acabaram sendo abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Enfim, a prova é totalmente inconsistente e imprecisa a respeito de quem seria o verdadeiro proprietário da droga, ou mesmo quem estaria praticando o tráfico.

Os réus, conforme verificou-se, acusaram-se mutuamente de traficantes, e disseram que estavam no local apenas para adquirir drogas. Os policiais militares, por sua vez, não viram qualquer gesto, de nenhum dos réus, que pudesse indicar, de maneira segura, a prática do tráfico. Muito ao contrário, ambos estavam abaixados, mexendo no monte de folhas onde a droga estava escondida.

Diante de tal cenário, é possível que ambos os réus estivessem praticando ou tráfico, mas também não se pode excluir por completo a veracidade da versão apresentada por eles, de que ali estavam apenas para comprar drogas para o próprio

consumo. Todas as hipóteses mostram-se plausíveis, não sendo possível apurar ao certo o que realmente se passou, e tampouco quem era o responsável pelas porções de cocaína apreendidas. Assim sendo, surgindo dúvidas razoáveis a respeito da posse do entorpecente, impõe-se a absolvição de ambos os agentes.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER os réus FELIPE ROSENO DE LIMA e MAYCON RODRIGO SIMEONE da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Não há como se apurar a propriedade do dinheiro apreendido em meio aos entorpecentes, de modo que decreto seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA